

△△△△공단 상임감사 통보

제 목 공사감독 및 계약 업무처리 소홀(적극행정면책신청)

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

2024년 1월부터 2월까지 △△△△△△△ 일원에 지속적으로 대설주의보·경보가 발효되었으며, 이로인한 폭설로 공원 내 시설물의 피해가 발생하게 되었다.

△△△사무소-△△△△(2024.2.15.)호 [폭설에 의한 공원시설 피해 발생 보고(2.14.)]에서는 2024. 1. 15. ~ 2. 6.까지 적설 누적량이 122.5cm이며, △△△~△△폭포 구간 데크 13경간 파손, △△폭포 일원 데크 20경간 파손 등 탐방로에 대한 물적피해 현황을 보고하였다.

[표1] 폭설에 의한 공원시설 피해 발생 보고(2.14.) 현황

구간	피해현황	비고
△△△~△△폭포	△△△△ 일원 데크 13경간 파손	
△△~△△△△△	진입도로 가드레일 2경간, △△ 철제 교량 1개, △△폭포 일원 데크 20경간(추정) 파손	
△△△~△△폭포	△△폭포 상단 낙석방지 펜스 2경간 파손	

자료: 사무소 제출자료 재구성

[그림1] 폭설에 의한 공원시설 피해 발생 보고(2.14.) 현황

-	-	-
△△△~△△폭포 구간	△△~△△△△△ 구간	△△△~△△폭포

자료: 사무소 제출자료 재구성

또한, △△△△△△-△△△△(2024.2.21.)호 [폭설에 의한 공원시설 피해 발생 보고(2.19.)]에서는 2023. 12. 12. 이후 누적 적설량이 263.5cm 이며, 적설에 의한 눈사태로 △△폭포 일원 데크 파손이 추가적으로 발생하여 대피소 이용객 대피 및 예약자 취소 등 긴급통제를 실시하였다.

이에, △△△△△△△△△△에서는 폭설로 인한 시설물 피해현황을 점검하고 시설물 보수를 위한 △△~△△△△△(△△폭포 일원) 구간, △△△~△△△(△△폭포 일원) 구간, △△△~△△폭포(△△△△ 일원) 구간 재해피해 탐방로 정비공사를 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법) 제1항에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다.

다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)을 할 수 있다.

동 법률 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제5호에 따르면

계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우, 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사와, 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「여성△△지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성△△과 체결하는 물품의 제조·구매·임차 계약 또는 용역계약은 수의계약을 할 수 있다.

동 법률 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항에 따르면, 계약담당 공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

다만, 동 법률 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 「여성△△지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성△△, 「장애인△△활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인△△, 「사회적△△ 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적△△, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활△△ 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을△△ 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자에 해당하는 자와 5천만원 이하 계약을 체결하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

공단 「공사업무집행 규칙」 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에 한해 설계변경을 하여야 하며, 기획재정부계약예규 「공사계약 일반조건」을 준용하도록 하였다.

기획재정부계약예규 「공사계약 일반조건」 제19조의5(발주기관에 필요에 의한 설계변경)에 따르면, 설계변경이 필요하다고 인정하는 경우 중 하나로 해당공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생을 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 추진경위

△△△△△△△△△△ 공원시설업무 담당자 △△직 △급 △△△(이하 ‘공사 감독’이라 한다)은 공원시설물 피해 현황을 검토 후 직원 및 탐방객 안전성 확보 등 안전성·시급성을 고려해 육안확인 가능한 구간에 대하여 자체설계하고, 적설로 인한 육안확인이 불가능한 구간에 대해서는 현장실정에 따라 추가 물량 증가 가능성을 고려하는 계획으로 △△△ 일원 등 3개구간에 대한 재해피해구간 정비공사를 각 구간별로 별도 시행하였다.

[표2] 재해피해구간 정비공사 시행 현황

구분	사업명		
	△△폭포 일원 재해피해탐방로 정비공사	△△폭포 일원 재해피해탐방로 정비공사	△△△ 일원 재해피해탐방로 정비공사
사업 시행결의	위치: △△~△△△△△△(△△) 발주금액: 54,350천원 내용: 데크 및 철난간 정비 시행일: 2024. 4. 4.	위치: △△△~△△△(△△) 발주금액: 53,830천원 내용: 데크 및 철난간 정비 시행일: 2024. 4. 4.	위치: △△△~△△△△△(△△) 발주금액: 48,010천원 내용: 데크정비, 전도목 제거 시행일: 2024. 3. 24.
	△△△△△-△△△(2024. 4. 4.)호	△△△△△-△△△(2024. 4. 4.)호	△△△△△-△△△(2024. 3. 24.)호
계약체결	계약: 5천만원 이하 수의계약	계약: 5천만원 이하 수의계약	계약: 5천만원 이하 수의계약
	(주)△△△△△△_여성△△	△△△△(주)_여성△△	(주)△△△△_여성△△
	계약금액: 48,915,000원	48,447,000원	43,209,000원
	△△△△△-△△△(2024. 4. 4.)호	△△△△△-△△△(2024. 4. 11.)호	△△△△△-△△△(2024. 4. 4.)호

자료: 사무소 제출자료 재구성

또한, 공사감독은 재해피해탐방로 정비공사를 추진하며, 지속적인 적설 및

눈사태로 육안확인이 어려웠던 구간과 추가 전도목 발생으로 인한 피해현황을 확인하고 사무소장에게 아래 [표3]과 같이 추가 물량 증가에 따른 설계변경 필요에 대한 현장실정보고를 하였다.

[표3] 재해피해구간 정비공사 현장실정보고 현황

구분	사업명								
	△△폭포 일원 재해피해탐방로 정비공사			△△폭포 일원 재해피해탐방로 정비공사			△△△ 일원 재해피해탐방로 정비공사		
현장 실정보고									
	구분	당초	변경	구분	당초	변경	구분	당초	변경
	수량	17경간	38경간	수량	15경간	24경간	수량	13경간	33경간
	이유	적설로 인해 확인 불가 했던 구간 추가 수량 발생		이유	적설로 인해 확인 불가 했던 구간 추가 수량 발생 (대상지 1개(△△) → 2개(△△ 및 칠선골)		이유	적설로 인해 확인 불가 했던 구간 추가 수량 발생, 공사기간 중 전도목 추가 발생으로 인한 훼손데크 추가물량 발생	
	△△△△△△△△△△(2024. 4. 19.)호			△△△△△△△△△△(2024. 4. 21.)호			△△△△△△△△△△(2024. 4. 21.)호		

자료: 사무소 제출자료 재구성

[그림2] 피해현황 현장실정보고



자료: 사무소 제출자료 재구성

공사감독은 위 [표3], [그림2]와 같이 적설로 인해 확인 불가 했던 구간 추가 수량 발생 및 공사기간 중 전도목 추가 발생으로 인한 훼손데크 추가물량 발생 등의 현장실정 사유를 근거로 아래 [표4]와 같이 3개 구간에 대한 재해피해구간 정비공사 변경계약을 시행결의 하였으며, 계약담당자 △△직 △급 △△△은 변

경계약 시행결의 내용과 동일하게 변경계약을 체결하였다.

[표4] 재해피해구간 정비공사 변경계약 시행결의 현황

구분	사업명								
	△△폭포 일원 재해피해탐방로 정비공사			△△폭포 일원 재해피해탐방로 정비공사			△△△ 일원 재해피해탐방로 정비공사		
변경계약 시행결의	구분	당초	변경	구분	당초	변경	구분	당초	변경
	금액	48,915천원	102,330천원	금액	48,447천원	83,461천원	금액	43,209천원	99,640천원
		(증)53,415천원			(증)35,014천원			(증)56,431천원	
	수량	17경간	38경간	수량	15경간	24경간	수량	13경간	33경간
	△△△△△△△△△△(2024. 5. 8.)호			△△△△△△△△△△(2024. 5. 8.)호			△△△△△△△△△△(2024. 5. 20.)호		
변경 계약체결	변경계약 시행결의 내용 동일								
	△△△△△△△△△△(2024. 5. 8.)호			△△△△△△△△△△(2024. 5. 8.)호			△△△△△△△△△△(2024. 5. 21.)호		

자료: 사무소 제출자료 재구성

2) 문제점

공사감독 △△직 △급 △△△은 재해피해구간 정비공사 계획을 수립하며, △△폭포 일원 48,915천원, △△폭포 일원 48,447천원, △△△ 일원, 43,209천원으로 자체 설계하여 여성△△과 5천만원 이하 1인 견적에 의한 수의계약으로 재해피해구간 정비공사 계약을 체결하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법) 제1항에 따르면, 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 동 법률 시행령 제30조(견적에 의한 가격 결정 등) 제1항에 따라 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

따라서, 공사감독 △△직 △급 △△△이 사업계획서에 적설로 인한 육안확인 불가한 구간에 대한 추가 물량 증가 가능성을 인지한 점과, 이 후 실제 그 부분에 대한 추가 물량 발생을 사유로 설계 변경하고 당초 계약금액인 5천만원을 초과하여 변경 계약을 체결한 점을 고려하면, 최초 계약 시 여성△△과 5천만원 이하 1인 견적에 의한

수의계약 체결은 바람직하지 않은 것으로 판단된다.

또한, 공단 「공사업무집행 규칙」 제31조(설계변경) 및 기획재정부계약예규 「공사계약 일반조건」 제19조의5(발주기관에 필요에 의한 설계변경)에 따르면, 설계변경이 필요하다고 인정하는 경우는 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생으로 규정하고 있음에도, △△△△△△△△△△는 위 [표4]와 같이 △△폭포 일원(증 53,415천원) 2.1배, △△폭포 일원(증 35,014천원) 1.7배, △△△ 일원, (증 56,431천원) 2.3배 증액하여 설계변경 한 점은 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사로 인한 설계변경 기준으로 인정하기에는 어려울 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, 동절기 폭설로 인한 고지대에서의 동시다발적 피해로 즉시 복구가 현실적으로 불가능한 상황에서도 국민의 이용 편의 및 안전한 이용을 위해 적극적 행정을 통해 기간 내 복구 공사를 완료하였다는 점에서 일부 행정적으로 미진한 부분 대비 사업 수행으로 발생한 실익이 크다는 부분이 있음을 해량하여 주기를 요청하는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 적극행정면책 심의위원회에서 전원 수용의결(면책결정)